eloy | Assurance · Rachat de crédits · Financement professionnel

Questionnaire d'étude de risque

Responsabilité civile des autorités portuaires

Questionnaire à retourner **complété** à **eloy.assurances@gmail.com**. Les cases bleues se remplissent directement sur ordinateur ; le document peut aussi être imprimé. Des réponses complètes et exactes permettent d'obtenir une proposition adaptée plus rapidement.

1 Demandeur d'assurance

Vous êtes : ☐ une société ☐ une entreprise individuelle

Société (personne morale)

Dénomination sociale :

Adresse du siège :

Code postal : Ville : Pays :

Téléphone : Site internet :

Interlocuteur : Fonction :

E-mail : Ligne directe :

N° SIREN : Code APE (NAF) : Forme juridique :

Société cotée : ☐ Oui ☐ Non Si oui, sur quel marché :

Dirigeants sociaux

Président du conseil d'administration, président du directoire, directeurs généraux, gérant.

Nom	Prénoms	Fonction

Bénéficiaires effectifs

Nom et prénoms	Date de naissance	Ville de naissance	Pays de naissance	Pays du domicile

Bénéficiaire effectif : toute personne physique qui détient, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital ou des droits de vote de la société, ou qui exerce par tout autre moyen un pouvoir de contrôle sur ses organes de gestion, d'administration ou de direction, ou sur l'assemblée générale des associés. Si aucune personne ne remplit ces critères, indiquer le représentant légal de la société.

Entreprise individuelle (personne physique)

Nom : Prénoms :

Adresse du siège :

Code postal : Ville : Pays :

Date de naissance : Ville de naissance : Pays de naissance :

Téléphone : E-mail :

Interlocuteur : Fonction :

N° SIREN : Code APE (NAF) :

Personne politiquement exposée

Une personne politiquement exposée exerce, ou a cessé d'exercer depuis moins d'un an, l'une des fonctions suivantes :

- chef d'État, chef de gouvernement, membre d'un gouvernement national ou de la Commission européenne ;
- membre d'une assemblée parlementaire nationale ou du Parlement européen, membre de l'organe dirigeant d'un parti ou groupement politique (loi n° 88-227 du 11 mars 1988) ou d'un parti politique étranger ;
- membre d'une cour suprême, d'une cour constitutionnelle ou d'une haute juridiction dont les décisions ne sont pas, sauf circonstances exceptionnelles, susceptibles de recours ;
- membre d'une cour des comptes ; dirigeant ou membre de l'organe de direction d'une banque centrale ;
- ambassadeur ou chargé d'affaires ; officier général ou officier supérieur assurant le commandement d'une armée ;
- membre d'un organe d'administration, de direction ou de surveillance d'une entreprise publique ;
- directeur, directeur adjoint ou membre du conseil d'une organisation internationale créée par un traité, ou fonction équivalente.

Un dirigeant ou un bénéficiaire effectif est-il une personne politiquement exposée, ou proche d'une telle personne ? ☐ Oui ☐ Non

Si oui, nom et fonction exercée :

2 Références financières

Exercice	Chiffre d'affaires TTC (€)	Masse salariale brute (€)
Année N-2		
Année N-1		
Année en cours (N) – estimation		
Année N+1 – estimation		

Joignez le bilan de l'année écoulée (pour les entreprises privées).

3 Détail des activités exercées

Cochez les cases correspondant à votre activité.

- ☐ Gestion et aménagement du domaine immobilier à l'intérieur de la circonscription portuaire :
  - ☐ mise à disposition et entretien d'appontements, quais, docks, slipways et postes de mouillage ;
  - ☐ mise à disposition et entretien de terminaux à passagers ;
  - ☐ mise à disposition et entretien de bâtiments, magasins et installations portuaires ;
  - ☐ mise à disposition et entretien d'infrastructures routières et ferroviaires à l'intérieur de la zone portuaire ;
  - ☐ mise à disposition et entretien de bassins, de cales sèches et de formes de radoub ; police et entretien des aménagements et accès au port.
- ☐ Réalisation de travaux portuaires et création ou aménagement de zones industrielles portuaires ou de plaisance.
- ☐ Gestion de l'outillage public portuaire :
  - ☐ installation et exploitation par le port autonome lui-même ;
  - ☐ concession ou autorisation d'outillage privé donnée à des utilisateurs portuaires.
- ☐ Mission de police spéciale de conservation et d'exploitation des ports.
- ☐ Gestion de services publics connexes :
  - ☐ fourniture et entretien de dispositifs d'aide à la navigation à l'intérieur du port ou dans ses accès ;
  - ☐ fourniture et entretien de bouées et feux de signalisation des chenaux, épaves et obstructions à la navigation ;
  - ☐ fourniture de renseignements et d'avis pour la navigation ; fourniture de pilotes ou d'un service de pilotage ;
  - ☐ police et surveillance des quais ; contrôle des mouvements, mouillages et ancrages du trafic maritime ;
  - ☐ fourniture de services de sécurité, de lutte contre l'incendie, d'opérations de secours, d'ambulance et de premiers soins.
- ☐ Conseil :
  - ☐ activité d'assistance technique ou de conseil à l'exploitation, l'organisation ou la restructuration des ports.
- ☐ Autres — À préciser :

4 Trafic des ports de commerce

- ☐ Marchandises
  - ☐ Vracs liquides — Tonnes : — dont produits pétroliers (tonnes) :
  - ☐ Vracs solides — Tonnes : — dont produits alimentaires (tonnes) :
  - ☐ Conventionnelles — Tonnes :
  - ☐ Véhicules roulants — Nombre : — dont ferries :
- ☐ Passagers
  - ☐ dont croisières — Nombre : — dont ferries (nombre) :

5 Autres activités portuaires

☐ Port de pêche Tonnes : ☐ Criée

☐ Port de plaisance Anneaux : ☐ Sous-traité / concédé

☐ Arsenal

☐ Réparation navale :

- ☐ Gestion de cale de halage, élévateur / ascenseur à bateaux, dock flottant ☐ Activité sous-traitée
  - Conditions de sous-traitance :
- ☐ Mise à disposition d'engins d'assèchement (grues) ☐ Activité sous-traitée
  - Conditions de sous-traitance :

☐ Services portuaires :

- ☐ Pilotage ☐ Remorquage ☐ Lamanage ☐ Dragage

6 Autres activités consulaires

Réservé aux collectivités locales en charge d'une concession du domaine public portuaire.

☐ Conseil et soutien à la création, à l'installation et au développement d'entreprises industrielles

☐ Formation, écoles

Nombre d'élèves : Chiffre d'affaires spécifique (€) : Pour l'année :

7 Mise à disposition des installations et de l'outillage portuaire

Joignez une copie des conditions de mise à disposition :

- des installations portuaires : hangars, entrepôts, silos, terre-pleins, postes à quai ;
- de l'outillage destiné au chargement et au déchargement des navires ;
- de l'outillage destiné à la réparation navale.

Joignez également la liste des installations et outillages exploités par le port et/ou mis à disposition des usagers du port.

8 Historique et statistiques

Les risques faisant l'objet du présent questionnaire ont-ils déjà été assurés ? ☐ Oui ☐ Non

Auprès de quelle(s) compagnie(s) : Date d'échéance :

Numéro(s) de police(s) :

Limites de garantie :

Montant des franchises :

Motif de la résiliation, le cas échéant :

Statistiques des 5 dernières années

Joignez la liste des primes payées, des sinistres payés et des sinistres en prévision (provisions) des cinq dernières années, en précisant la nature de l'événement et les montants. L'assureur se réserve le droit de vous demander, le cas échéant, des informations plus détaillées sur la nature, l'origine et l'importance des sinistres par année d'assurance.

9 Autres risques

Indiquez le nom de l'assureur qui couvre vos risques d'incendie et de dégâts des eaux :

Risque	Couvert	Compagnie d'assurance	Montant des capitaux couverts (€, facultatif)
Incendie	☐		
Dégâts des eaux	☐		

Statistiques des 3 dernières années

Joignez la liste des primes payées, des sinistres payés et des sinistres en prévision (provisions) des trois dernières années, en précisant la nature de l'événement et les montants. L'assureur se réserve le droit de vous demander, le cas échéant, des informations plus détaillées sur la nature, l'origine et l'importance des sinistres par année d'assurance.

10 Garanties demandées

- ☐ Responsabilité civile générale du port
- ☐ Responsabilité civile générale des usagers du port dans le cadre de l'utilisation de l'outillage mis à leur disposition par le port
- ☐ Assurance des cotisations complémentaires dues au titre des accidents du travail et/ou des maladies professionnelles

Date d'effet demandée :

Observations :

Vous déclarez exercer vos activités dans le strict respect du décret n° 66-1078 du 31 décembre 1966 sur les contrats d'affrètement et de transport maritimes et de la loi n° 69-8 du 3 janvier 1969 relative à l'armement et aux ventes maritimes, ainsi que de son décret d'application n° 69-679 du 19 juin 1969, à l'exclusion de tout autre régime et sans dérogation à leurs dispositions : ☐ Oui ☐ Non

11 Informations complémentaires

Autres informations utiles à l'étude de votre dossier :

12 Protection des données personnelles

Les informations de ce questionnaire sont recueillies par Eloy Assurances Patrimoine, courtier en assurance, pour étudier votre besoin, consulter les compagnies d'assurance, vous transmettre une proposition puis gérer votre contrat. Ce traitement repose sur les mesures précontractuelles prises à votre demande et sur l'exécution du contrat.

Elles sont communiquées aux seules compagnies d'assurance consultées pour votre dossier. Celles-ci les traitent pour l'étude, la tarification et la gestion du risque, et pour leurs obligations légales (identification des clients, lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, sanctions financières, lutte contre la fraude). Leurs propres mentions d'information vous sont remises avec la proposition.

Les données sont conservées le temps de la relation commerciale, puis pendant les délais de prescription légaux. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, d'opposition et de portabilité, ainsi que du droit de définir des directives sur le sort de vos données après votre décès. Pour les exercer : eloy.assurances@gmail.com, avec un justificatif d'identité. Vous pouvez aussi saisir la CNIL (www.cnil.fr).

☐ Je ne souhaite pas recevoir d'offres commerciales d'Eloy par e-mail.

13 Déclaration

Cette demande d'assurance, destinée à l'étude du risque, n'engage ni l'assureur ni le demandeur. Le contrat étant établi sur la base des réponses données, toute réticence ou fausse déclaration intentionnelle entraîne la nullité du contrat (article L. 113-8 du Code des assurances) ; une omission ou une déclaration inexacte peut entraîner une réduction des indemnités (article L. 113-9). Pour les assurances maritimes, lacustres et fluviales, l'assuré doit en outre déclarer toutes les circonstances connues de lui qui permettent à l'assureur d'apprécier les risques qu'il prend en charge.

En retournant ce questionnaire, je confirme :

- être autorisé à le compléter pour l'ensemble des personnes physiques ou morales souhaitant souscrire l'assurance ;
- avoir répondu de bonne foi et loyalement aux questions posées ;
- l'exactitude des informations et des documents fournis.